

RECURSO CÍVEL Nº 5061509-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ROSIMAR ROSA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CEF. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCELA PAGA DO CONTRATO NÃO COMPUTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU REPERCUSÕES À ESFERA JURÍDICA DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5061509-32.2024.4.02.5101

510015504468 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5061509-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ROSIMAR ROSA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pleito autoral para condenar a CEF na obrigação de reativar o contrato nº 00223934614/001, sem a cobrança de quaisquer encargos (multa e juros) sobre parcelas eventualmente em aberto.

Pugna em evento 24, RECLNO1 pela reforma da sentença para que também sejam arbitrados danos morais em face da Ré, sob o fundamento de que mesmo estando adimplente com a parcela do contrato, ainda assim, a recorrida procedeu ao distrato, tendo a consumidora perdido tempo útil ao tentar resolver o imbróglio na via administrativa. Sustenta, ainda, que embora o mero descumprimento contratual não enseje danos morais, o distrato indevido não pode ser interpretado como mero dissabor, ainda mais quando o consumidor não encontra-se em débito.

Contrarrazões em evento 33, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

No caso em questão, afirma a autora ser cliente da Ré e que celebrou contrato para parcelamento de débito de cartão de crédito, tendo sido pactuado o pagamento mensal de R\$ 67,16 (sessenta e sete reais e dezesseis centavos) com vencimento no dia 23.

Ocorre que, mesmo tendo havido o pagamento tempestivo da 13ª parcela, ela não constou nos sistemas da Ré que em seguida cancelou o acordo atribuindo culpa à recorrente e não mais debitando as parcelas posteriores.

Embora afirme ter tentado solucionar o caso na via administrativa, não logrou êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O juízo *a quo*, por sua vez, ao apreciar o mérito, concluiu pela parcial procedência do pleito autoral nos seguintes termos:

"No caso concreto, o contrato firmado entre as partes previa a quitação da dívida em 36 parcelas mensais fixas de R\$ 67,16 (evento 1, CONTR5, fls. 2 e 3), sendo que a demandante demonstrou que efetuou tempestivamente o pagamento da 13ª prestação, com vencimento em 23/05/2024 (evento 1, CONTR5 e COMP6). Não obstante, a Caixa Econômica Federal considerou que o parcelamento foi quebrado, exatamente em função do não pagamento da 13ª parcela (evento 1, COMP6, fl. 1).

Nesse ponto, cabe ressaltar que a CEF apresentou peça contestatória genérica, que passa ao largo de qualquer consideração específica acerca dos fatos mencionados na inicial. Além disso, a ré, adotando conduta desidiosa e lamentável, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório.

Assim, é até possível que a autora tenha deixado de pagar alguma parcela da dívida com vencimento anterior a 23/05/2024 e que, por tal razão, os pagamentos subsequentes tenham sido alocados para quitação de prestações vencidas, o que tornaria justificável o cancelamento do contrato. No entanto, considerando as disposições do CDC e diante da mencionada conduta processual da parte ré, tal hipótese não pode ser reputada verdadeira para a prolação da presente sentença.

Por conseguinte, é de rigor a procedência do pedido de restabelecimento do contrato e não incidência de encargos (multa e juros) sobre parcelas eventualmente em aberto.

Quanto ao dano moral, impende destacar, em primeiro lugar, que o direito não tem capacidade de determinar se violações a situação jurídica subjetiva extrapatrimonial acarretam ou não sentimentos ruins; porém o ordenamento jurídico tem a obrigação de dar concretude e efetividade ao princípio da dignidade humana, não podendo admitir que afrontas à igualdade, à integridade psicofísica, à liberdade e à solidariedade social e familiar permaneçam sem ressarcimento.

Na situação em análise, contudo, não há fundamentação fática e jurídica a lastrear a pretensão formulada na peça inicial, eis que não restou demonstrada repercussão lesiva na conduta da parte ré capaz de abalar moralmente a autora. Como bem salienta o professor Yussef Said Cahali, é "pressuposto da obrigação de reparar o dano moral, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão voluntária e o resultado lesivo". E, logo adiante, o ilustre doutrinador assevera que "está ao encargo do autor provar o nexo causal constituidor da obrigação ressarcitória, pois, inexistindo causalidade jurídica, ausente está a relação de causa e efeito, mesmo porque actore non probante, reus absolvitur".

Existindo tão somente pela ofensa - e dela sendo presumido -, provado o fato danoso, demonstrado está o dano moral. Assim, não obstante independer de prova concreta, porque subjetivo e interno, o dano moral necessita de comprovação do fato que o ensejou. A comprovação, frise-se, não se consubstanciou no presente caso, uma vez que não houve privação de recursos para subsistência, saques indevidos em conta da autora, inscrição em cadastros de inadimplentes, etc.

Em outras palavras, a falha da CEF não resultou em algo além de aborrecimentos e transtornos a que todos nós estamos sujeitos no dia a dia. De concreto, portanto, nada ocorreu capaz de violar a honra subjetiva da demandante ou de lhe causar abalos de ordem psicológica, de forma a ensejar direito a indenização por danos morais. Não se revela cabível, por conseguinte, o pleito de natureza indenizatória."

Pois bem. Em suas razões recursais, a autora limita-se a repisar argumentos que já foram devidamente apreciados pelo juízo singular e que são incapazes de modificar a conclusão pela não configuração dos danos morais requeridos.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a recorrente comprovou ter efetuado o pagamento tempestivo da 13ª parcela do contrato celebrado junto à CEF (evento 1, CONTR5), tendo havido sim uma falha no sistema da Ré que não computou o pagamento e cancelou as demais parcelas ainda pendentes.

No entanto, a despeito do transtorno que a autora teve ao buscar a resolução do imbróglio na via administrativa, tal evento não é apto a ensejar dano moral, haja vista que não ocorreram outras repercussões mais graves na esfera jurídica da consumidora. Perceba-se que, a despeito de a Ré não ter lançado em seu sistema o pagamento, **não negativou o nome da autora** e não efetuou cobranças das parcelas seguintes com penalidades à devedora.

Ou seja, a falha da Ré limitou-se a cancelar o contrato indevidamente, situação já resolvida na sentença proferida em que o juízo *a quo* determinou a reativação do contrato sem cobrança de quaisquer encargos à recorrente. Portanto, o mero descumprimento ou

cancelamento equivocado do contrato pela Ré não é circunstância apta a ensejar danos morais indenizáveis, conforme pacífico entendimento do STJ:

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende **inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual** (...). Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido.*

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos seus exatos termos e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 39 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.

5061509-32.2024.4.02.5101

510015503808 .V5